



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível nº 0803113-09.2021.8.14.0201

Juízo de Origem: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Apelante: Caixa de Previdência dos funcionários do Brasil

Apelado: Raimunda do Carmo Braga Benaion

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

Vistos etc.

Versa o feito acerca do recurso de **Apelação Cível** interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Brasil, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci (ID 23758486), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em consulta ao Sistema PJe e decisão de ID 23816698, verificou-se ter sido interposto o recurso de Agravo de Instrumento nº 0820153-88.2022.8.14.0000, em relação ao mesmo processo de referência na origem, sob a relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, circunstância que a torna preventa.

Nesse sentido, ressalto o disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC, bem assim o previsto no art. 116 do RITJPA:

Código de Processo Civil:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. **O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.** (grifos)

Regimento Interno do TJPA:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. (grifos)

Destarte, à luz do previsto nos dispositivos supratranscritos, impõe-se a redistribuição do presente feito à relatora preventa, razão pela qual deixo de apreciar o recurso, determinando, por conseguinte, a remessa à Vice-Presidência para as providências de alçada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César Bechara Nader Mattar Júnior

Desembargador